

【제 목】: 직원의 의무 위반

【내 용】

I. 감사 개요

1. 감사배경 및 목적

- 2020. 1. 10.(금) ○○실 △△부 이☆☆이 업무 수행 중 □□실 ◎◎부 박◆◆으로부터 반말과 폭언을 들었다는 제보가 접수되었다.
- 이에 제보 내용의 진위여부를 확인하고 사실로 확인될 경우 적의 조치하기 위해 감사를 실시하였다.

<제보 주요 내용>

- 2019년 2월 경 박◆◆이 소속 부서 직원 PC 3대를 반납하면서 총 6장의 데이터 영구 삭제확인서를 제출해야 하나, 5장만 제출함
- 본인(이☆☆)이 영구삭제확인서 1장이 더 필요하며, 이를 위해 PC 영구삭제를 다시 해야한다고 하자 박◆◆이 이를 거부하며 화를 내고 반말·욕설을 함
- 박◆◆이 유선, 방문을 통해 수차례 항의하였고, 본인(이☆☆)은 박◆◆의 PC유지보수실 3~4회 방문 시 대화 내용을 녹음함

2. 감사 경과 및 인원

- 이번 감사는 2020. 6. 19.(금)~2020. 6. 22.(월), 2일간 감사인원 5명을 투입하여 실지감사를 진행하였다.
- 또한, 감사결과에 대한 내부검토를 거쳐 2020. 6. 22.(월) 「감사 규정」제40조에 따른 감사심의위원회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

3. 감사 중점

○ 「인사규정」 제42조(직원의 의무)를 위반하였는지 여부를 확인하였다.

제42조(직원의 의무) ① 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수 하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 한다. ② 직원은 친절하고 공정하게 직무를 수행 하여야 하고, 직무와 관련하여 사례·증여·향응·금품의 수수 등 부정행위를 하여서는 아니 된다. ③ 직원은 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다. ④ 직원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 직원은 직무를 수행함에 있어 상급자의 정당한 지시에 따라야 한다. ⑥ 직원은 근무시간 중 정당한 사유 없이 근무지를 이탈 하여서는 아니 된다. ⑦ 직원은 심사평가원의 사업수행을 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 된다. ⑧ 직원은 직무를 수행함에 있어서 종교 등에 따른 차별 없이 공정하게 업무를 처리 하여야 한다.

II. 감사 결과

1. 박◆◆의 이☆☆에 대한 폭언 및 폭행 등의 위협

- 이☆☆가 제출한 녹취파일과 이☆☆·박◆◆·이♣♣의 문답을 통해 박◆◆이 2019년 2월 경 PC유지보수실에 최소 2회 이상 방문하여 이☆☆에게 일방적으로 폭언한 사실을 확인하였다.
- 박◆◆이 이☆☆의 설명 부족을 지적하는 과정에서 큰소리를 치고 반말을 사용하며 부적절한 발언을 하였다.
 - 녹취파일에서는 박◆◆의 폭언에 대하여 이☆☆가 대항하거나 부적절한 발언을 한 사실이 없었다.
 - 목격자인 이♣♣는 이☆☆가 부적절한 표현을 사용하지 않았다고 진술하였다.
 - 박◆◆ 역시 이☆☆가 본인을 무시하는 듯이 이야기 하며 도발했다고는 하나, 이☆☆가 욕설 등 부적절한 표현을 사용했다고 주장하지는 않았다.

- 이☆☆·이♀♀의 문답, 녹취파일 분석을 통해 박◆◆이 이☆☆에게 위력을 행사하려고 한 정황이 있었던 것으로 확인되었다.
- 이☆☆는 박◆◆이 본인을 칠 것처럼 달려들었다고 진술했고, 이♀♀는 박◆◆이 주먹을 드는 행동을 하자 그를 잡아서 말렸다고 주장했으며, 녹취 파일에는 이☆☆가 박◆◆에게 때리려고 하느냐고 문제를 제기 하는 발언이 존재한다.
- 그러나 박◆◆은 위력이나 폭행을 가하려고 하는 등의 행위를 한 사실이 없다고 진술하였다.

2. 이☆☆의 박◆◆에 대한 응대 부적절

- 박◆◆은 문답, 동 사건에 대한 의견서(2020. 2. 13. 제출, 본인 기억에 의한 당시 대화 내용)를 통해 본인의 부적절한 발언 여부에 대해서는 사실을 인정하나, 이☆☆의 설명 부실과 도발이 있었음을 주장하였다.
- 박◆◆이 처음 PC를 반납하기 위해 방문했을 때 이☆☆가 반납 절차 진행에 문제가 없다고 했다가 이후에 유선으로 연락하여 영구삭제 확인서가 2장이 필요하다고 입장을 바꿨으며, 통화 시 짜증을 내거나 통명스럽게 응대했다고 주장하였다.
- 또한 박◆◆이 PC유지보수실에 방문하였을 때 이☆☆가 본인을 무시하는 듯한 태도로 응대했고 반말이나 비꼬는 말투를 사용했다고 주장하였다.
- 반면, 이☆☆는 박◆◆에게 충분히 설명했고, 언성을 높이거나 싸우지 않았으며, 부탁하는 말투를 사용했다고 주장하였다.
- ① 박◆◆이 최초 방문 때 HDD(500GB)에 대한 영구삭제 확인서 3장을 제출하자, 박◆◆에게 SSD(120GB)에 대한 영구삭제 확인서도 필요하다고 안내했으며, ② 박◆◆이 두 번째 방문 때 추가

SSD(120GB)에 대한 영구삭제 확인서 2장을 제출하자, 박◆◆에게 SSD(120GB) 영구삭제 확인서 1장이 더 필요하다고 안내했다고 주장하였다.

- 목격자 이♣♣는 이☆☆의 설명에 부족함이 없었고, 응대 태도가 적절했으며, 박◆◆의 반말에도 불구하고 이☆☆는 시종일관 존대로 발언했다고 진술하였다.

○ 박◆◆의 주장은 입증자료가 없어 감사과정에서 사실관계를 확인할 수 없었다.

3. 이☆☆의 제보 지연

○ 박◆◆은 이☆☆와의 다툼이 있었던 때(2019. 2. 21.)로부터 1년여가 지난 시점(2020. 1. 10.)에 문제 제기를 당한 것이 억울하다고 주장하였다.

- 이에 대하여 이☆☆는 박◆◆의 폭언 이후 몇 달 동안 수면을 방해 받을 정도의 스트레스를 받았다고 진술했으며, 이♣♣는 당시 동 사안을 어떻게 처리해야 하는지 몰랐다고 진술하였다.

○ 감사실에 제보를 하는데 있어 시효를 정하는 별도의 규정 없고, 신고자에게 지체 없이 신고해야 한다는 의무를 두는 규정 또한 없으며, 우리 원 「인사규정」상 징계 의결 요구 기한이 징계사유가 발생한 날로부터 3년 이내로 되어 있으므로 이☆☆의 제보 및 감사실의 감사 수행·처분 요구는 문제가 없다.

제57조(징계의결 요구) ①~② (생략)

③ 징계사유가 발생한 날부터 3년이 경과한 경우에는 징계의결 요구를 할 수 없다. 다만, 금품 또는 향응의 수수, 공금횡령·유용, 채용비리의 경우는 5년으로 한다.

④ (생략)

4. 감사 결과 종합

- 임직원은 「인사규정」 제42조(직원의 의무)에 따라 성실한 자세로 직무를 수행해야 하고, 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되며, 사업 수행을 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 되나, 박◆◆은 이☆☆와 갈등을 빚는 과정에서 폭언을 하고 위력을 행사하려 하는 등 동 규정을 위반하였다.
- 박◆◆이 이☆☆의 업무처리가 부당하다고 판단했다면, 이☆☆의 소속 부서 관리자 대면 등을 통해 갈등을 해결하는 것이 맞으나, 박◆◆은 폭언·위력 행사 등으로 갈등을 해결하려 한 것으로서, 이는 조직문화 측면에서 적절치 않은 행위이다. 친절·공정 업무수행 의무에 대한 전 직원의 경각심을 제고하고, 유사 사례 재발 방지를 위하여 징계 위원회 상정이 필요하다.
- 다만 징계 수위와 관련하여, ① 본 사안이 박◆◆이 본인의 업무용 PC를 반납하다가 발생한 것이 아니라, 부서 직원 3명의 휴직·인사이동 등으로 인해 PC를 대신 반납하다가 갈등이 발생한 점 ② 위력을 행사하려고 한 정황이 있으나 실제 폭행으로 이어지지 않는 점 ③ 업무 수행 중 직원 간 감정의 갈등으로 인하여 발생한 점 등을 고려하여 비위의 정도가 심한 것은 아닌 것으로 판단된다.

Ⅲ. 처분요구사항

□ 감사결과 처분 요구

- 박◆◆의 언행은 동기, 배경, 당시 상황, 구체적 발언의 내용 등을 종합적으로 고려할 때 「인사규정」 제55조(징계 사유) 제1호에 해당한다고 판단하여 「감사규정」 제33조(감사결과 처분 요구) 제1항에 따라 징계 처분을 요구한다.(경징계)

【조치 사항】

- 원장은 박◆◆의 「인사규정」 제42조(직원의 의무) 위반 행위에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제75조(징계양정기준) 제1항에 따라 처분하여 주시고 조치 결과를 e감사시스템을 활용하여 회신하여 주시기 바랍니다.
- 회신 방법: 기관운영시스템 - 감사 - 수감부서 - 내부감사 - 조치 이행결과 등록
- 회신 기한: 처분 요구 통보일로부터 1개월 이내